

0002728-96.2014.8.26.0301

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 215/2014 - Delegacia de Polícia de Jarinu, 858/2014 - Delegacia de Polícia de Jarinu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Souza Santana

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002728-96.2014.8.26.0301 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002728-96.2014.8.26.0301

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 215/2014 - Delegacia de Polícia de Jarinu, 858/2014 - Delegacia de Polícia de Jarinu

Autor:

Justiça Pública

Réu:

William Souza Santana

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de William Souza Santana e Ariadna Dushkin Piuvisa, devidamente qualificados nos autos desse processo crime, dando-os como incurso nas penas do artigo 157, § 2º incisos I e II, do Código Penal em concurso material com o art. 244-B do ECA, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos:

Consta da denúncia que, no dia 14 de agosto de 2014, por volta das 14h20, na loja Charlão Modas, os acusados, na companhia da adolescente Rafaela Regina de Almeida, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, duas mochilas, quatro pares de calçados, dois telefones celulares, seis blusas de moletom, sete bonés e cerca de R\$ 70,00 em dinheiro, pertencentes ao aludido estabelecimento comercial.

Consta ainda que, no mesmo dia, hora e local, os acusados facilitaram a corrupção da adolescente Rafaela Regina de Almeida, de 17 anos de idade, com ela praticando o roubo acima descrito.

A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2017 (fl. 103).

Citado pessoalmente (fls. 232/234), o réu William ofereceu defesa prévia (fls. 237/238).

Os autos foram desmembrados em relação à denunciada Ariadna Dushkin Arruda (fls. 386/401).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária, prosseguiu-se à fase instrutória, sendo ouvidas a vítima e as testemunhas.

A revelia do acusado foi decretada à luz da certidão de fl. 437, com o encerramento da fase instrutória (fl. 470).

Ministério Público e Defesa se manifestaram em memoriais escritos (fls. 475/481 e 484/488).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de William Souza Santana da Silva pela prática do fato delituoso disposto no artigo 157, § 2º incisos I e II do Código Penal c.c. art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou bem comprovada pelo conjunto probatório encartado aos autos: pela portaria de fls. 03/04, pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), autos de reconhecimento (fls. 12/13, 14 e 15), auto de exibição e apreensão (fl. 16), fotografias de fls. 19/21, além dos depoimentos colhidos tanto durante o inquérito policial quanto em juízo, os quais comprovaram existência de infração penal.

A autoria, por seu turno, restou tranquilamente demonstrada pela prova oral coligida em Juízo.

A vítima Maria Aparecida Rodrigues de Oliviera disse que, no dia dos fatos, estava em seu trabalho quando, por volta das duas e pouco da tarde, chegaram um rapaz e duas moças na loja, afirmando que gostariam de fazer compras. Separou algumas roupas quando, de súbito, o homem anunciou o assalto, mostrando a arma de fogo e batendo com ela em seu peito. Posteriormente, foi levada por uma das moças, a mando do rapaz, ao banheiro, sendo amarrada. Permaneceu ali, sob a vigia de uma das mulheres. Não conseguiu se recordar do tempo em que permaneceu no banheiro. Ficou

muito nervosa e não conseguiu recapitular o que foi levado. Reconheceu os autores do crime a partir de fotografias mostradas em uma tela. À época, reconheceu-os com certeza. A polícia foi chamada por um cliente, que chegou após ter conseguido se soltar. Não soube precisar diferenças entre as moças, porque ficou com os olhos fechados. Afirmou que não reconheceu os três na Delegacia, mas somente o rapaz, porque estava usando uma blusa que fora levada da loja em que trabalhava. Foi à Delegacia reconhecer os bens roubados de sua loja.

A testemunha Débora Maria Gonçalves afirmou que, no dia dos fatos, passou na frente da loja da vítima e viu três pessoas que ali estavam. Perguntou por Maria, no que obteve a resposta de que ela tinha saído. Foi embora de carro com seu marido, mas achou o fato estranho por nunca ter visto aquelas pessoas na região. Voltou à loja e notou que as pessoas haviam ido embora. Ao se dirigir ao banheiro, percebeu que a vítima estava amarrada e muito nervosa, no que lhe contou acerca do roubo. Afirmou que viu o rosto daquelas pessoas de forma muito rápida, e que conseguiria reconhecê-los à época. Não fez o reconhecimento na Delegacia. Na loja, viu um rapaz e uma moça, mas quando saíram havia outra moça com eles.

O policial civil Marcos Roni, compromissado, afirmou que, dois dias após o roubo tratado nestes autos, houve um flagrante, com a prisão de quatro pessoas: dois homens, uma mulher e uma adolescente. Os quatro portavam armas de fogo e outros itens, que foram apreendidos. Ariadna e a adolescente vieram a confessar a prática do furto posterior, bem como outros crimes na região. Na residência de Ariadna, lograram encontrar munições de armas de produtos de outros delitos. Narrou que as vítimas reconheceram os agentes em solo policial. A vítima da loja Charlão reconheceu tanto William quanto Ariadna e a adolescente Rafaela.

É necessário salientar que a palavra da vítima, nos delitos contra o patrimônio, é de alta relevância, ainda mais se corroborada com outros elementos de prova.

Anote-se, por oportuno, que não há nos autos qualquer indício que indique que a vítima tenha interesse em prejudicar o réu.

A respeito, os seguintes julgados: “No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (TACRIM-SP AC Rel. Manoel Carlos JUTACRIM 90/362).

Na hipótese, a vítima Maria Aparecida reconheceu o réu William em solo policial (fls. 12/13 e 14), fato que foi por ela reafirmado sob o crivo do contraditório. Como se não bastasse, reconheceu os itens que estavam na posse do agente no momento em que preso em flagrante por delito posterior (fl. 15), que lhe foram devolvidos (fl. 16).

Ora, como cediço em sede jurisprudencial, capturado em poder da res furtiva, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a legitimidade de tal posse, o que não foi feito nos autos.

Ao revés, sequer compareceu em juízo para se defender da acusação que lhe foi direcionada, comportamento processual que não se espera de quem se diz inocente. A reforçar a conclusão aqui encampada, há o depoimento da menor Rafaela prestada em solo policial, dando conta da efetiva participação do réu William no roubo em apreço (fl. 25).

E pela lição de Júlio F. Mirabete, “indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficiente para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado” (in Processo Penal - 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 344).

As majorantes do art. 157, § 2º, incisos I e II (antes da alteração promovida pela Lei nº 13.654/2018) também restaram demonstradas, eis que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com a utilização de artefato bélico, a ampliar o potencial intimidatório da ação, denotando maior periculosidade do réu.

O crime do art. 244-B do ECA, de natureza formal (Súmula 500 do STJ), também restou sobejamente comprovado, dado que a participação de Rafaela, à época com 17 anos de idade, encontra eco nos elementos de convicção acima mencionados.

À guisa de arremate, pelas provas colhidas nos autos, e inexistindo causas de exclusão de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu pelos crimes imputados é medida de rigor.

Bem delineada a responsabilidade penal do acusado, passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis ao acusado. Em que pese não ostentar o réu antecedentes criminais dignos de valoração (fls. 371/373), a periculosidade concreta da ação, que envolveu trancafiar a vítima amarrada em um banheiro, bem como o fato de ter nela batido com a arma de fogo, impõe uma elevação da pena base em 1/6 para o roubo, ficando no mínimo legal para a corrupção de menores. Entretanto, na segunda fase, as reprimendas retornam ao mínimo em função da atenuante da menoridade relativa (fl. 32), de forma que as penas intermediárias resultam em 4 anos de reclusão e 10-dias multa e 1 ano de reclusão, forte na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presentes as majorantes do art. 157, § 2º, incisos I e II, de forma que promovo aumento de 3/8 para o roubo, resultando em 5 anos e 6 meses de reclusão, além 14 dias-multa, que torno definitivas, junto com a pena de 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menores.

Por força do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, resultando em 6 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa.

Não possuindo elementos para averiguar a situação financeira do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas.

Em atenção aos artigos 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, dada a periculosidade in concreto da ação, que envolveu a participação de adolescente em concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, nos termos da Súmula 719 do STF.

Nego ao réu a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em consonância com o disposto nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu William Souza Santana, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do art. 157, § 2º incisos I e II do Código Penal c.c. art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP, às penas de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) de salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigidos monetariamente pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde as práticas delituosas, para cada dia-multa.

Considerando que assim permaneceu durante o curso do processo, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu nas custas processuais, ressalvada a hipótese de ser beneficiário de assistência judiciária gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Expeça-se a competente guia de recolhimento, provisória ou definitiva, conforme o caso, bem como carta de guia;

Intime-se o(a) sentenciado(a) para efetuar o recolhimento do valor da pena da multa e das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Decorrido o prazo supra sem que o(a) sentenciado(a) tenha recolhido os valores da multa e/ou das custas processuais, certifique a serventia o ocorrido e expeça-se certidão para fins da inscrição em dívida ativa e comunique-se o ocorrido à Vara de Execuções competente para executar às penas impostas a(o) sentenciado(a);

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Arbitro os honorários do(a) defensor(a) do(a) acusado(a) no patamar máximo da tabela do convênio firmado entre a DPE/SP e OAB/SP. Expeça-se a certidão, observando-se que deverá o(a) Defensor(a) acompanhar sua confecção, imprimi-la e encaminha-la para a Defensoria.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

Jarinu, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA